

0000470-21.2017.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Apelo defensivo pelo abrandamento punitivo, por meio da mitigação das penas iniciais; do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; do deferimento do redutor da forma "privilegiada"; da atenuação do regime inicial; da revogação da prisão preventiva; e da gratuidade judiciária. (...). - (vi) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Epitácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000470-21.2017.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000470-21.2017.8.26.0621

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 940/2017 - 2º Distrito Policial de Lorena, 151/2017 - 2º Distrito Policial de Lorena

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ FELIPE VIDAL PIRES

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de LUIZ FELLIPE VIDAL PIRES, qualificado nos autos, a priori, pela prática do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, da Lei 10.826/03 (fls. 101/102).

Com a vinda do laudo pericial da arma de fogo, antes do recebimento da denúncia, o Ministério Público aditou a denúncia, dando nova definição jurídica ao fato (artigo 12, da Lei 10.826/03 - fls. 126/127).

Recebida a denúncia e seu aditamento em 29/03/2019 (fls. 147/148), o réu foi citado (fls. 159), apresentado resposta à acusação às fls. 157/158.

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha, e um informante judicial e, ao final, o réu foi interrogado. Após, as partes apresentaram alegações finais por escrito em razão do fracionamento da prova oral.

O Ministério Público pugnou pela procedência integral da ação, com a consequente condenação do réu, nos termos da denúncia (fls. 110/113). Já a defesa pleiteou sua absolvição e, subsidiariamente, a fixação do regime aberto, com substituição da pena privativa por restritiva de direitos (fls. 328/330).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade se encontra cabalmente comprovada pelos elementos colhidos na fase inquisitiva, como auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fls. 06/07) e laudo pericial (fls. 114/115), o qual atestou a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida; posteriormente renovados sob o pálio do contraditório e ampla defesa.

A autoria, de igual modo, é certa, recaindo sobre a figura do réu. Senão vejamos.

O policial militar Rubem Pinto Santos ratificando a narrativa descrita na denúncia, contou que fora acionado pelo sistema interno de rádio da corporação, que dizia que o réu estaria na posse de arma de fogo. Assim, dirigiu-se a sua residência, onde encontrou a arma de fogo na janela do quarto do réu.

Ouvida na condição de informante judicial, Jô dos Reis Vidal Pires, genitora do réu, disse que ela e seu filho intervieram em uma briga na rua, e que este pegou a arma de fogo de um dos envolvidos, acionando a polícia militar. Afirmou que o entrevero já havia terminado quando os agentes da lei chegaram e, por isso, a arma de fogo estava na posse do réu.

Em seu interrogatório, sustentou versão idêntica à de sua genitora. Disse que tudo não passou de um equívoco. Afirmou que apenas apartou uma briga que ocorria próximo à sua residência, e conseguiu apreender da mão de um dos contendores o revólver encontrado em sua casa.

Eis, portanto, o cenário probatório.

Pois bem. Como bem se vê, a narrativa do réu, apoiada unicamente na fala de sua mãe, não encontra amparo no conjunto probatório, não convencendo este Juízo.

Com efeito, os policiais militares que estiveram na residência do acusado esclareceram que as informações prestadas pelo "COPOM", não fizeram referência a qualquer discussão no entorno do endereço do acusado, mas somente da posse de arma de fogo por ele, fato ratificado diante do contraditório e ampla defesa pela testemunha Rubem.

Veja-se que tal narrativa vem sendo sustentada desde a fase pré-processual, ao contrário do acusado que na fase administrativa, preferiu o silêncio (fls. 15).

Ora, se por um lado tal postura revela o exercício de um direito que lhe é assegurado constitucionalmente, não podendo ser prejudicado por essa razão, por outro, nesse caso específico, causa estranheza que o réu não tenha levado ao conhecimento da autoridade policial, integrante de outra carreira pública, a sua versão dos fatos.

Assim, encampar a narrativa defensiva significaria não só fechar os olhos a uma realidade manifesta nos autos e dar costas ao óbvio, em total e completo desapego as normas da verdade e do bom senso, como também desprestigiar a palavra dos policiais envolvidos na presente ocorrência, agentes que goza de ampla

credibilidade junto ao Poder Judiciário, sobretudo, por não terem qualquer interesse em incriminar inocentes, como fundamentado acima.

A propósito:

"APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA (...), LEI Nº 10.826/03 (...) RECURSO DA DEFESA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - NEGATIVA DO RÉU QUE RESTOU ISOLADA - RELATO DOS POLICIAIS MILITARES QUE CONFIRMAM A AUTORIA – APREENSÃO DE MUNIÇÃO NA POSSE DO RÉU. (...) CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO". (TJSP; Apelação Criminal 1500272-70.2018.8.26.0621; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cruzeiro - Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/11/2022; Data de Registro: 25/11/2022) (Ênfase minha).

Frise-se, neste ponto, que a exigência legal de regularização de armamentos não é mera burocracia estatal, é garantia para a própria população que somente pessoas treinadas e psicologicamente preparadas portem ou possuam armas de fogo e munições.

Esclareço, outrossim, que o crime de posse ilegal de arma de fogo é de mera conduta ou de perigo abstrato, conforme a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 12 DA LEI 10.826/03. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. (...) AGRAVO DESPROVIDO. (...) III - Hipótese na qual a decisão impugnada se coaduna com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de arma de fogo, acessório ou munição. (...). Agravo regimental desprovido." (STJ. AgRg no HC 414.581/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018).

Ademais, irrelevante se mostra o modo que o réu adquiriu a arma de fogo, já que a ilegalidade da posse desta decorre da falta de registro, autorização ou permissão, de ampla divulgação, não se podendo converter em uma conduta lícita, a ausência de registro, ou permissão, pelo modo de aquisição dos artefatos, como sustentado pelo réu.

Outrossim, não cabe se falar em entrega espontânea, como argumentado pela defesa, na medida em que a apreensão se deu após os militares diligenciarem no imóvel do acusado, o que é incompatível com qualquer espontaneidade.

Ademais, de acordo com suas próprias declarações, o increpado tinha plena ciência da presença da arma no interior de sua propriedade e, ainda assim, optou por mantê-la ilegalmente ali.

Lado outro, os laudos periciais acostados aos autos atestaram que a arma de fogo é apta a realizar disparos, nos testes a fim de comprovar, eficazmente, o potencial lesivo, da mesma, e que o simulacro é facilmente confundido com uma pistola de verdade (fls. 110/112).

Portanto, o caso é de condenação nos exatos termos da denúncia aditada.

Passo à modulação penal.

O réu possui mal antecedente (0000427-84.2017.8.26.0621, com trânsito em julgado em 01/03/2019), conforme certidão criminal de fls. 229/301.

Portanto, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do piso legal, ou seja, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, aqui já em definitivo, à míngua de outras circunstâncias.

Esclareço que a atenuante da confissão não foi reconhecida, posto que, como visto, embora tenha assumido a posse do armamento, o réu negou sua responsabilidade penal pelo fato, aqui julgado.

Nesse sentido:

"Ação Penal - (...) - Sentença condenatória - (...) Pleito para o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea - Relato dos fatos, acompanhado de teses defensivas e exculpatórias - Caracterização de 'confissão qualificada' pelo magistrado, que não admite a redução da pena - Inexistência de confissão para este Relator - (...) - Regime fechado - Recurso da ré Rosilei provido em parte e recurso do réu Vitor José provido em parte, em menor extensão". (TJSP; Apelação Criminal 1500289-96.2019.8.26.0613; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Casa Branca - 2ª Vara; Data do Julgamento: 05/06/2020; Data de Registro: 05/06/2020) (Sublinhado meu).

O regime inicial de cumprimento da reprimenda será o aberto, forte no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

O dia-multa será no mínimo legal, por serem parcas as informações sobre a situação financeira do réu, forte no artigo 60, do Estatuto Repressivo.

Por fim, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou o sursis da pena, à vista do passado desabonador do acusado, conforme artigos 44, inciso III, e 77, inciso II, ambos do Código citado.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar LUIZ FELLIPE VIDAL PIRES, qualificado nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 12, da Lei 10.826/03, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, por se encontrar nessa condição, desde a decisão de fls. 116, não encontrando motivação idônea para decretação de sua prisão preventiva.

Custas pelo vencido.

Nesse sentido:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Apelo defensivo pelo abrandamento punitivo, por meio da mitigação das penas iniciais; do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; do deferimento do redutor da forma "privilegiada"; da atenuação do regime inicial; da revogação da prisão preventiva; e da gratuidade judiciária. (...). - (vi) Gratuidade judiciária. Benefício não concedido. Medida destinada, por excelência, a assegurar o acesso à Justiça. Réu que não logrou comprovar a hipossuficiência material. Assistência por defensores constituídos. Não incidência da presunção relativa de precariedade econômica. Pleitos afastados, com confirmação das penas. Negado provimento, na parte conhecida". (TJSP; Apelação Criminal 1500802-96.2019.8.26.0279; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itararé - 2ª Vara; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021) (Sublinhado meu).

Determino a remessa da arma apreendida ao Exército, nos termos do que dispõe o artigo 25, da Lei 10.826/03, e a destruição do simulacro, observadas as cautelas

legais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, adotem-se as seguintes providências: a) Expeçam-se mandado de prisão e, com o cumprimento, a guia de execução; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, conforme disposto no artigo 71, §2º, do Código Eleitoral, c/c artigo 15, inciso III, da Constituição da República; c) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais para as anotações necessárias; d) Intime-se o acusado para pagamento da taxa judiciária, nos termos do artigo 479, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça; e e) Adotadas as cautelas legais, arquivem-se.

P.I.C

Lorena, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA